

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4260/2541

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายปรีชา แซ่จิ๋วหรือจิรภัทรไพบูลย์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1716, มาตรา 1745, มาตรา 1750

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของ ช. จึงมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินมรดกแล้วนำมาแบ่งให้แก่ทายาทของ ช. เมื่อบรรดาทายาทได้ตกลงกันให้จำเลยขายที่ดินทรัพย์สินมรดก จำเลยขายมาได้แล้วจึงออกเช็คสั่งจ่ายเงินส่วนแบ่งล่วงหน้าให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของ ช. ตามที่ตกลงกันแล้ว แต่จำเลยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมแบ่งเงินที่ขายทรัพย์สินมรดกได้ให้แก่ผู้เสียหายและบรรดาทายาทของ ช. และแม้จะปรากฏว่ายังมีที่ดินมรดกอีกส่วนหนึ่งยังขายไม่ได้ แต่ก็ได้ปรากฏว่า เมื่อจำเลยตกลงแบ่งเงินที่ขายได้แล้วให้แก่บรรดาพี่น้องที่เป็นขายเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ผู้เสียหายและพี่น้องจึงไม่ติดใจทรัพย์สินมรดกส่วนนั้น ซึ่งหมายความว่าพร้อมใจกันยกให้แก่จำเลยนั่นเอง การที่จำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดก ขายทรัพย์สินมรดกได้แล้วตกลงแบ่งเงินที่ขายได้แล้วให้แก่ผู้เสียหาย จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายแล้ว เมื่อจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันเงินส่วนแบ่งทรัพย์สินมรดกที่จำเลยจะแบ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างใดไม่ดังนี้ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

(พิมล สมานิตย์ - ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ - เสี่ยม คชาธาร) ลัดดา พ/ทศาล
จังหวัดสมุทรสงคราม นายเฉลิมพล ขอบธรรมศาลอุทธรณ์ภาค ๓ นายวสันต์ สร้อย
พิสุทธิ์

นางอัปสร หิรัญบุรณะ - ตรวจ

นายประทีป เฉลิมภัทรกุล - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ

นายวิทยา ตัวสระเกษ - นิติกร/ย่อ

สุมาลี พิมพ์

()

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ